

ลับ

รายงานการประชุม

คณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ครั้งที่ 12/2560

วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2560

ณ ห้องประชุมคณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

(เฉพาะเรื่อง)

ระเบียบวาระที่ 4 : เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.5 โครงการสร้างความสัมพันธ์ ความผูกพัน และความเข้าใจที่ดีระหว่าง กฟผ. กับผู้ปฏิบัติงาน
(เอกสาร พ/12/60/4.5)

รายงานรองผู้ว่าการกฎหมายและธรรมาภิบาล นำเสนอ ดังนี้

กฟผ. มีการจัดกิจกรรมสัมพันธ์ระหว่าง กฟผ. กับผู้ปฏิบัติงาน เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ ความผูกพัน และความเข้าใจที่ดีระหว่างกัน โดยมีค่าใช้จ่ายด้านต่าง ๆ เช่น ค่าอาหาร อาหารว่าง และของที่ระลึก ซึ่งคณะกรรมการ กฟผ. ยังไม่เคยมอบอำนาจให้ผู้ว่าการมีอำนาจอนุมัติค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังกล่าว แม้จะมีมติคณะกรรมการ กฟผ. ในการประชุม ครั้งที่ 7/2554 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2554 ให้ผู้ว่าการมีอำนาจอนุมัติการใช้งบประมาณการสื่อสารองค์การ ชุมชนสัมพันธ์ และความรับผิดชอบต่อสังคม แต่ไม่ครอบคลุมการใช้งบประมาณในการจัดกิจกรรมพนักงานสัมพันธ์

กฎหมายและระเบียบปฏิบัติ

1. พระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2511 กำหนดดังนี้

(1) มาตรา 18 (7) กำหนดให้คณะกรรมการ กฟผ. มีอำนาจหน้าที่วางนโยบาย และควบคุมดูแลทั่วไปซึ่งกิจการของ กฟผ. อำนาจหน้าที่นี้ให้รวมถึงการออกระเบียบ หรือข้อบังคับการจ่ายค่าพาหนะ และเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าล่วงเวลาและการจ่ายเงินอื่น

(2) มาตรา 21 กำหนดให้ผู้ว่าการมีหน้าที่บริหารกิจการให้เป็นไปตามอำนาจของ กฟผ. ตามนโยบาย ระเบียบ หรือข้อบังคับของคณะกรรมการ และมีอำนาจบังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้าง โดยในการบริหารกิจการ ผู้ว่าการต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ

2. คณะกรรมการ กฟผ. ในการประชุม ครั้งที่ 7/2554 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2554 มีมติให้ผู้ว่าการ หรือผู้ที่ผู้ว่าการมอบหมาย มีอำนาจอนุมัติการใช้งบประมาณการสื่อสารองค์การ ชุมชนสัมพันธ์ และความรับผิดชอบต่อสังคม ภายในวงเงินครั้งละไม่เกิน 30 ล้านบาท

ลับ

...2

การพิจารณาของคณะกรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

คณะกรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ ในการประชุม ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 มีมติให้จัดทำค่าใช้จ่ายงานด้านพนักงานสัมพันธ์ในรูปแบบโครงการ และนำเสนอคณะกรรมการ กฟผ. พิจารณานุมัติ

การดำเนินงาน

ฝ่ายบริหารจึงจัดทำโครงการสร้างความสัมพันธ์ ความผูกพัน และความเข้าใจที่ดีระหว่าง กฟผ. กับผู้ปฏิบัติงาน ประกอบด้วยการจัดกิจกรรมภายในองค์กรในวาระต่าง ๆ ซึ่งมุ่งเน้นให้ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับมีส่วนร่วม

ต่อมา คณะกรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ ในการประชุม ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 และครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 มีมติเห็นชอบโครงการสร้างความสัมพันธ์ ความผูกพัน และความเข้าใจที่ดี ระหว่าง กฟผ. กับผู้ปฏิบัติงาน ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอ และให้นำเสนอคณะกรรมการ กฟผ. พิจารณานุมัติ ต่อไป

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เสนอคณะกรรมการ กฟผ. เพื่อพิจารณา ดังนี้

1. โครงการสร้างความสัมพันธ์ ความผูกพัน และความเข้าใจที่ดีระหว่าง กฟผ. กับผู้ปฏิบัติงาน โดยมีวงเงินในการจัดแต่ละกิจกรรมหรืองาน ไม่เกิน 500,000 บาท ดังนี้

- (1) งานทำบุญวันขึ้นปีใหม่ กฟผ.
- (2) งานวันพบผู้ว่าการ
- (3) งานวันครอบครัว กฟผ.
- (4) งานวันคล้ายวันสถาปนา กฟผ.
- (5) งานทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ที่เสียชีวิตในหน้าที่
- (6) งานเฉลิมพระเกียรติ
- (7) งานถวายผ้าป่ามหากุศลเพื่อสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย
- (8) พิธีมอบของที่ระลึกให้แก่พนักงานที่จะครบเกษียณอายุ
- (9) พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์
- (10) กิจกรรมผู้บริหารระดับรองผู้ว่าการขึ้นไปเยี่ยมเยียนผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.
- (11) กิจกรรมหรืองานอื่น ๆ ที่จัดขึ้นในลักษณะการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง กฟผ. กับ

ผู้ปฏิบัติงาน

2. มอบอำนาจให้ผู้ว่าการหรือผู้ที่ผู้ว่าการมอบหมาย มีอำนาจอนุมัติค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการตาม ข้อ 1.

3. ให้ผู้ว่าการมีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตาม ข้อ 1. และข้อ 2.

ตามรายละเอียดในเอกสาร พ/12/60/4.5

การพิจารณาของคณะกรรมการ กฟผ.

คณะกรรมการ กฟผ. มีความเห็น ข้อเสนอแนะ และสอบถาม ดังนี้

1. ประธานกรรมการ กฟผ. (นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม)

1.1 เหตุใดจึงนำเสนอเรื่องนี้ต่อคณะกรรมการ กฟผ. เนื่องจากงานดังกล่าวเป็นงานด้านทรัพยากรบุคคล ซึ่งรวมอยู่ในงบประมาณด้านทรัพยากรบุคคลที่เสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการ กฟผ. ในแต่ละปีอยู่แล้ว

1.2 กฟผ. ควรปรับปรุงระเบียบปฏิบัติให้ครอบคลุมอำนาจการเบิกจ่ายเงิน เพื่อใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ และเสนอคณะกรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ พิจารณา ก่อนนำเสนอคณะกรรมการ กฟผ. พิจารณานุมัติ

- รองผู้ว่าการกฎหมายและธรรมาภิบาล (รวมก. : นางสาวปราณี ตั้งเสรี) ชี้แจงว่าการเสนอโครงการฯ ของ กฟผ. ในแต่ละปี เป็นการเสนอในภาพรวมไม่มีรายละเอียดของกิจกรรม และพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (พ.ร.บ. กฟผ.) พ.ศ. 2511 มาตรา 21 กำหนดให้ผู้ว่าการมีหน้าที่บริหารกิจการให้เป็นไปตามอำนาจของ กฟผ. ตามนโยบาย ระเบียบ หรือข้อบังคับของคณะกรรมการ และมีอำนาจบังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้าง โดยในการบริหารกิจการ ผู้ว่าการต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ จึงต้องเสนอคณะกรรมการ กฟผ. พิจารณานุมัติโครงการดังกล่าว โดยค่าใช้จ่ายในแต่ละกิจกรรมจะไม่เกินวงเงิน 500,000 บาท

2. กรรมการวิฑูรย์ กุลเจริญวิรัตน์

2.1 โดยปกติ กฟผ. จะเสนอขออนุมัติงบประมาณโครงการต่าง ๆ ตอนต้นปี ซึ่งคณะกรรมการ กฟผ. มีมติอนุมัติไปแล้ว ขาดเพียงอำนาจการเบิกจ่ายเงินของผู้ว่าการเท่านั้น

- รองผู้ว่าการบริหาร (รวท. : นางภาวนา อังคนานุวัฒน์) ชี้แจงว่า โดยปกติ การจัดกิจกรรมพนักงานสัมพันธ์ ของ กฟผ. จัดทำเป็นโครงการทุกปี มีรายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณอยู่แล้ว แต่เนื่องจากผู้ว่าการไม่มีอำนาจในการเบิกจ่ายสำหรับกิจกรรมฯ จึงต้องจัดทำเป็นโครงการฯ เสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการ กฟผ.

- ผู้ว่าการ กฟผ. ทำหน้าที่ เลขานุการคณะกรรมการ กฟผ. (นายกรศิษฐ์ ภัคโชตานนท์) ชี้แจงว่า กรณีเป็นงานด้านชุมชนสัมพันธ์ จะจัดทำเป็นแผนงานและมีระเบียบรองรับ หากเป็นกิจกรรมที่ไม่มีใน

แผนงาน จะต้องขออนุมัติจากผู้ว่าการก่อน ซึ่งเรื่องของพนักงานสัมพันธ์ก็จะดำเนินการในลักษณะเดียวกันกับงานชุมชนสัมพันธ์

2.2 หากมติคณะกรรมการ กฟผ. ในการประชุม ครั้งที่ 7/2554 ยังไม่ครอบคลุมงานพนักงานสัมพันธ์ก็ให้เพิ่มเติมให้ครบถ้วน และนำไปแก้ไขระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

3. กรรมการชวน ศิรินันท์พร สอบถามว่า ที่ผ่านมา กฟผ. มีปัญหาการเบิกจ่ายอย่างไร และกรณีคณะกรรมการ กฟผ. อนุมัติโครงการนี้ ต่อไปหากมีกิจกรรมหรืองานใหม่เพิ่มขึ้น จะต้องเสนอคณะกรรมการ กฟผ. อนุมัติอีกหรือไม่

● ผู้ว่าการ กฟผ. ทำหน้าที่ เลขานุการคณะกรรมการ กฟผ. (นายกรัศมิ์ ภัคโชตานนท์) ชี้แจงว่า ที่ผ่านมา พบว่า มีบางกิจกรรมที่ผู้ว่าการไม่มีอำนาจอนุมัติการเบิกจ่าย จึงได้จัดทำเป็นโครงการฯ โดยรวมกิจกรรมต่าง ๆ ไว้ และเสนอคณะกรรมการ กฟผ. พิจารณาอนุมัติให้ผู้ว่าการมีอำนาจอนุมัติการเบิกจ่ายกิจกรรมฯ ในโครงการฯ ได้

4. กรรมการจุฬพล ริมสาคร เห็นว่า ที่มาของการตั้งโครงการฯ เกิดจากผู้ว่าการไม่มีอำนาจอนุมัติเบิกจ่ายบางรายการ และไม่มีระเบียบรองรับ ผู้ว่าการจึงนำเรื่องนี้มาหารือในคณะกรรมการกำกับการปฏิบัติ ตามกฎหมายและระเบียบ ซึ่งโดยทั่วไป การจัดทำแผนงานหรือโครงการต่าง ๆ จะต้องมีงบประมาณแต่ละปีรองรับอยู่แล้ว และการอนุมัติเบิกจ่ายจะต้องพิจารณาอำนาจอนุมัติตามลำดับชั้น แต่มีบางกิจกรรมหรืองานที่คาบเกี่ยว ไม่มีระเบียบรองรับให้ผู้ว่าการอนุมัติเบิกจ่ายได้ คณะกรรมการกำกับฯ ในการประชุม ครั้งที่ 6/2560 วันที่ 15 ธันวาคม 2560 จึงมีมติให้จัดทำเป็นโครงการสร้างความสัมพันธ์ ความผูกพัน และความเข้าใจที่ดีระหว่าง กฟผ. กับผู้ปฏิบัติงาน โดยรวบรวมกิจกรรมหรืองานที่ไม่มีระเบียบรองรับ

5. กรรมการติสทัต โทตระกิตย

5.1 การเบิกจ่ายแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนหนึ่งสามารถตั้งเป็นโครงการและเบิกจ่ายจากงบประมาณ โดยไม่ต้องออกระเบียบใหม่ และอีกส่วนหนึ่งที่ไม่สามารถจัดทำเป็นโครงการ เนื่องจากไม่สามารถกำหนดเป้าหมายหรือตัวชี้วัดได้ จึงต้องจัดทำระเบียบรองรับ และกำหนดประเภทรายการไว้ โดยเสนอคณะกรรมการ กฟผ. พิจารณากำหนดวงเงินสูงสุดและอัตรา และมอบอำนาจอนุมัติให้ผู้ว่าการ เมื่อคณะกรรมการ กฟผ. อนุมัติระเบียบแล้ว กฟผ. ก็สามารถบริหารจัดการได้ กรณีที่มีรายการใดที่ไม่ชัดเจนและมีเหตุผลความจำเป็น คณะกรรมการ กฟผ. ก็สามารถให้ความเห็นชอบได้ ภายใต้ขอบเขตของระเบียบนั้น

5.2 กฟผ. ควรปรับปรุงหรือจัดทำระเบียบ และเพิ่มรายการค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ให้ครอบคลุมเพื่อเสนอให้คณะกรรมการ กฟผ. อนุมัติ และมอบอำนาจให้ผู้ว่าการดำเนินการตามระเบียบ โดยจัดทำเป็นบทเฉพาะกาลย้อนหลัง ค่าใช้จ่ายใด ๆ ตามระเบียบภายใต้หัวข้อที่ถูกบรรจุอยู่ในโครงการหรือแผนงานที่เคยมีอยู่แล้วภายใต้วงเงินตามระเบียบ ให้ถือเป็นค่าใช้จ่ายที่เบิกได้ภายใต้ระเบียบนี้

มติคณะกรรมการ กฟผ. (มติที่ พ/12/60/4.5)

คณะกรรมการ กฟผ. มีมติเห็นชอบในหลักการ ให้การใช้งบประมาณการสื่อสารองค์การ ชุมชนสัมพันธ์ และความรับผิดชอบต่อสังคม ตามมติคณะกรรมการ กฟผ. ในการประชุม ครั้งที่ 7/2554 ครอบคลุมถึงงานพนักงานสัมพันธ์ และให้ฝ่ายบริหารแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป